



PUTUSAN

Nomor K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat Lahir : Bangka Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/8 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tersebut ditangkap tanggal 11 Desember 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 8 Januari 2026;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 5 Januari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Industri Serumpun Sebalai di Pangkal Pinang selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos *crop top* berwarna coklat berlengan pendek;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sgl tanggal 8 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Latihan Kerja Industri Serumpun Sebalai di Pangkal Pinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pidana pengawasan;
5. Menetapkan syarat umum berupa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan;
6. Menetapkan syarat khusus berupa:
 - Anak melaksanakan ibadah wajib dengan taat;
 - Anak dilarang pergi berdua bersama seorang wanita yang bukan keluarga sedarahnya, maksimal sampai derajat ketiga selama 1 (satu) tahun;
7. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos *crop top* berwarna cokelat berlengan pendek, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah kepada Saksi Meika Pratiwi alias Meika binti Darmawan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



9. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BBL tanggal 27 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sgl tanggal 8 Januari 2026, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2026/PN Sgl *juncto* Nomor 2/PID.SUS-Anak/2026/PT BBL *juncto* Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2026 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 26 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan pada tanggal 1 Februari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 26 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah tepat menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dan telah tepat menyatakan perbuatan Anak dengan bujuk rayu atas dasar suka sama suka melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang dilakukan secara berlanjut, telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula terhadap pidana pengawasan yang dijatuhkan *judex facti* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pula telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa tindak pidana *a quo* terjadi atas dasar suka sama suka antara Anak dengan Anak korban dimana Anak dan Anak korban saling mencintai dan menjalin hubungan pacaran. Terlepas dari sifat perbuatan Anak, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta hukum terkait adanya upaya perkawinan antara Anak dengan Anak korban yang sedang diupayakan oleh keluarga Anak dan keluarga Anak korban, dimana Anak beserta keluarganya telah mengunjungi kediaman Anak Korban dan keluarganya untuk membicarakan rencana pernikahan antara Anak dengan Anak Korban dan hal tersebut dipandang sebagai permulaan bentuk pertanggungjawaban Anak terhadap Anak Korban atas perbuatannya sehingga hal ini dapat dijadikan alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Anak maupun terhadap lingkungan masyarakat;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **13 Maret 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Hamsurah, S.H., M.H.

Sutarjo, S.H., M.H.